

Le droit des contrats :

A. Les obligations

L'obligation est un **lien de droit** unissant deux personnes et en vertu duquel le **créancier** est en droit d'exiger du **débiteur** une prestation ou une abstention. C'est un droit personnel.

a- Les obligations selon leur source

On nomme sources des obligations les événements qui **créent** le lien juridique entre le créancier et le débiteur.

Ces événements peuvent être **voulus** ou **subis**.

Aux termes des articles 1100 du Code civil : « obligations naissent d'**actes juridiques**, de **faits juridiques** ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »

L'acte juridique est une manifestation de volonté émise conformément à des règles légales et **destinée** à produire des effets de droit.

Le fait juridique est un événement **susceptible** de produire des effets de droit.

Les actes juridiques constituent l'une des sources principales des obligations.
Le **contrat** en est la principale variété.

B. Les contrats

L'article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est un **accord de volontés** entre deux et plusieurs personnes destiné à **créer, modifier, transmettre** ou **éteindre des obligations** ».

Les articles suivants posent les 3 principes généraux du droit des contrats : **la liberté contractuelle** (1102), **la force obligatoire des contrats** (1103) et **l'exigence de la bonne foi** (1104).

a- Volonté et liberté contractuelle

La volonté joue un rôle fondamental dans la création des obligations. Selon la théorie classique de « l'autonomie de la volonté », elle constitue l'élément central des contrats.

En vertu du principe de **liberté contractuelle**, chaque individu est libre de s'engager uniquement par sa propre volonté (article 1102 du Code civil).

Ainsi, une personne est liée par un contrat parce qu'elle l'a voulu. Elle a choisi de se soumettre à des contraintes et de remplir des obligations par son propre consentement.

Néanmoins, selon l'article 1001 du Code civil, la **seule expression d'une volonté**, ne suffit pas à créer le contrat. Il s'agit alors d'un **acte juridique unilatéral** et non la rencontre de 2 parties exprimant chacune leur consentement.

b- Actes juridiques unilatéraux

Les actes juridiques unilatéraux qui se caractérisent par la manifestation de la volonté d'une seule personne produisent des **effets de droit** sans besoin d'un consentement réciproque ; contrairement aux contrats.

Il peut s'agir d'un acte déclaratif comme la reconnaissance d'un enfant (la filiation produit des effets de droits) ; d'un acte translatif comme un testament (transmission de biens après le décès) ; d'un acte abdicatif comme la renonciation à une succession (renonciation à des droits) ou bien un acte extinctif comme la démission (cessation de la relation de travail).

Ces actes unilatéraux ne créent pas d'obligations civiles.

c- Accord de volonté et obligations civiles

Pour qu'un accord soit qualifié de contrat il doit porter sur des **obligations civiles** comme l'exige l'article 1101 du Code civil.

L'accord de volonté peut donc porter sur plusieurs types d'obligations :

- **créer des obligations** ;
- **modifier des obligations** ;
- **transmettre des obligations** ;
- **éteindre des obligations**.

d- Force obligatoire des contrats

L'article 1103 énonce que « les contrats légalement formés tiennent **lieu de loi** à ceux qui les ont faits ».

Deux principes s'en dégagent. Le contrat est **intangible**. Le contrat n'est révocable qu'avec le consentement des parties. Le contrat est **irrévocable**. L'irrévocabilité du contrat, les parties ne peuvent se défaire de manière unilatérale.

e- La bonne foi

L'article 1104 du Code civil pose le principe de la **bonne foi** en disposant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le Code civil ne donne pas de définition de la bonne foi.

La bonne foi est principalement interprétée comme étant une exigence de **loyauté** et de **transparence** dans les relations contractuelles. Cela signifie que les parties doivent non seulement éviter de tromper ou nuire à leur cocontractant.

C. La formation du contrat

La formation du contrat est réglementée.

Le Code civil s'intéresse au déroulement des pourparlers et à l'obligation précontractuelle d'information.

a- Les pourparlers

Aux termes de l'article 1112 ; les pourparlers ou négociations sont libres mais impérativement **soumis au principe de bonne foi**. Les négociations précontractuelles permettent aux parties de définir les termes de leur futur accord ; elles peuvent s'inscrire dans un accord de négociation ou un **protocole d'accord** qui définit le cadre des pourparlers.

L'une des parties peut rompre unilatéralement et à tout moment les pourparlers, à condition de le faire de bonne foi. Mais, si elle intervient de mauvaise foi, elle sera considérée comme abusive, comme fautive.

La responsabilité de l'auteur de la rupture fautive est de nature délictuelle dont le fondement est l'article 1240 qui précise que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

b- Les informations précontractuelles

L'article 1112-1 du Code civil énonce le principe suivant : « celle des parties qui connaît une **information** dont l'importance est **déterminante** pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

L'article poursuit en précisant que les informations déterminantes sont celles qui ont un **lien direct** et **nécessaire avec le contenu du contrat** ou avec la qualité des parties.

De plus, l'obligation d'information étant d'ordre public toute clause visant à restreindre ou supprimer ce devoir elle est considérée comme nulle. Enfin, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner **l'annulation du contrat**.

D. La conclusion du contrat

a- L'offre et l'acceptation

« Le contrat est formé par la rencontre d'une **offre** et d'une **acceptation** par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » (article 1113).

Il faut noter que l'offre peut être adressée à une personne déterminée ou à une personne indéterminée.

L'offre peut être assortie d'un délai pendant lequel elle doit être maintenue. Une fois le délai écoulé, elle devient caduque et l'acceptation n'est plus possible (article 1116).

L'article 1115 consacre le droit de rétracter une offre tant qu'elle n'a pas été reçue par le destinataire. Une fois l'offre reçue, elle devient contraignante, et l'offrant ne peut plus la rétracter avant l'expiration du délai d'acceptation prévu ou avant la fin d'un délai raisonnable. En cas de décès ou d'incapacité de l'offrant, l'offre devient caduque.

L'acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l'offre déclare qu'il consent au terme proposé par l'offrant.

L'acceptation permet de **conclure le contrat** en liant les parties **selon les conditions de l'offre**.

L'acceptation peut être **pure et simple**, c'est à dire sans réserve ni modification. Dans le cas contraire il s'agit d'une contre-proposition.

L'acceptation doit se manifester d'une manière explicite ou implicite.

Le silence n'est pas considéré comme une acceptation.

Enfin, Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue (article 1121).

b- Contrat conclu par voie électronique

Un contrat conclu par voie électronique est un accord entre parties **formalisé par des moyens électroniques**.

Il est important de noter que les contrats conclus par voie électronique doivent respecter les mêmes règles de validité que les contrats sur papier, y compris la possibilité de rétractation de l'offre avant qu'elle ne soit reçue (article 1115).

c- Processus de conclusion d'un contrat par voie électronique

Les règles du Code civil assurent que les contrats électroniques sont encadrés de manière à protéger les droits des parties tout en facilitant les transactions à distance (articles 1125 à 1127).

Les principales caractéristiques et règles régissant la conclusion d'un contrat par voie électronique sont :

1- **les informations précontractuelles** : le prestataire de services ou le vendeur doivent fournir au consommateur des informations claires et compréhensibles avant la conclusion du contrat, comme les caractéristiques du bien ou du service, le prix, et les conditions de livraison.

2- **l'identification des parties** : elle se fait par des systèmes d'authentification comme les comptes utilisateurs et les signatures électroniques.

3- **la validation de l'offre** : l'acquéreur ou le consommateur acceptent l'offre en cliquant sur un bouton, souvent après avoir confirmé sa commande et ses coordonnées.

4- **l'accusé de réception** : le prestataire ou le vendeur doivent confirmer la réception de la commande par voie électronique sans délai injustifié.

5- **le droit de rétractation** : pour les contrats conclus à distance, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, sauf exceptions prévues par la loi.

6- **la preuve** : les parties doivent conserver une copie du contrat. Les échanges électroniques et les enregistrements peuvent servir de preuves en cas de litige.

7- **la sécurité et la confidentialité** : le prestataire ou le vendeur doivent garantir la sécurité des transactions et la confidentialité des informations personnelles.

E. La validité du contrat

L'article 1128 du Code civil définit les conditions essentielles à la validité d'un contrat. Il dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le **consentement** des parties ;

2° Leur **capacité** de contracter ;

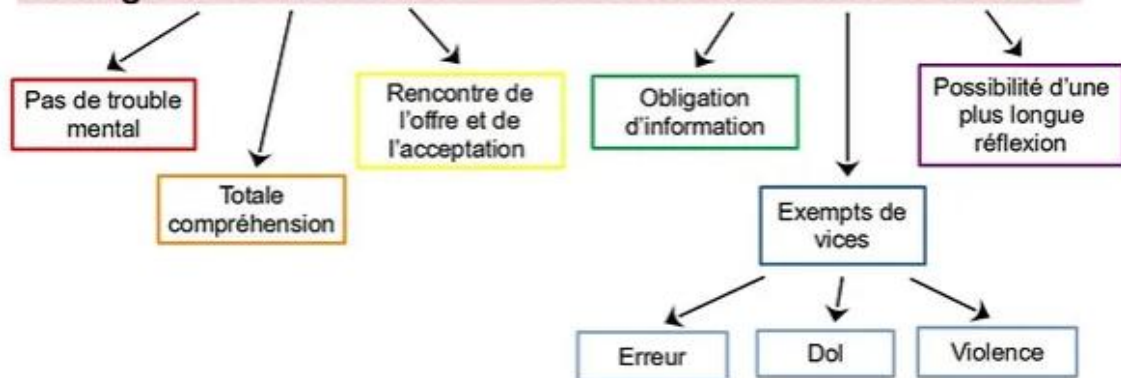
3° Un **contenu licite et certain** ».

a- Le consentement

Le consentement doit être **libre et éclairé**. Cela signifie que les parties doivent comprendre pleinement et sans contrainte les termes du contrat et les accepter de manière volontaire (article 1112-1).

Il ne doit **pas être vicié** par l'erreur, le dol (tromperie), et la violence. Si le consentement est vicié par l'un de ces éléments, le contrat peut être contesté voire annulé. (articles 1130 à 1133).

**1^{re} condition de validité du contrat (consentement) =
échange de consentements + consentements libres et éclairés**



b- La capacité

La capacité est l'aptitude d'une personne à être **titulaire de droits** et à **les exercer elle-même** (article 1145). La loi protège certaines personnes considérées comme vulnérables en leur imposant des restrictions sur leur capacité à contracter. Il s'agit des **mineurs** non émancipés et les **majeurs protégés** (sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) (articles 1146 à 1148).

Le Code civil précise les conditions dans lesquelles les actes accomplis par une personne incapable peuvent être confirmés ou annulés en cas d'incapacité (Articles 1151 et 1152).

c- Un contenu licite et certain

Le contenu du contrat doit être licite c'est-à-dire que l'objet du contrat doit être **conforme aux lois et réglementations en vigueur**.

Il doit également être certain c'est-à-dire que l'objet du contrat doit être **clairement défini** et identifiable. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ce que chaque partie s'engage à fournir ou à recevoir.

d- L'objet du contrat

Qu'est-ce que l'objet du contrat (ou de l'obligation) ? L'article 1163 du Code civil dispose que « l'obligation a pour objet une **prestation présente** ou **future** ». Il ajoute qu'elle doit être **possible** et **déterminée** ou **déterminable**.

e- Possible, déterminée ou déterminable

Tout d'abord l'obligation doit être **possible**.

L'impossibilité peut être **matérielle** mais aussi **juridique**.

Elle doit être **déterminée** ou **déterminable**. La question ne présente d'intérêt que pour les choses de genre pour lesquelles, le contrat fixera la qualité, la quotité et le prix.

f- Equilibre du contrat et lésion

Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se consentent les parties.

On peut se poser la question de savoir s'il est nécessaire d'arriver à une **équivalence entre les prestations des parties ?**

En droit français, ce problème est pris en compte par la **théorie de la lésion**, la lésion étant définie comme le préjudice économique (ou pécuniaire) qui résulte d'un déséquilibre ou d'un défaut d'équivalence entre les prestations contractuelles ; c'est-à-dire qu'une des parties reçoit moins qu'elle ne donne.

En général, la lésion peut permettre à la partie lésée de demander l'annulation ou la révision du contrat. Cependant, le recours pour lésion est souvent limité à certains types de contrats et à certaines situations particulières, comme les **ventes immobilières** impliquant notamment des mineurs ou des majeurs protégés (articles 1674 à 1685 du Code civil).

La sanction consiste soit dans le paiement d'une compensation financière tel un supplément de prix, soit dans l'annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échangé leurs consentements.

L'article 1674 du Code civil précise que, pour les ventes immobilières, il y a lésion lorsque le vendeur n'a pas reçu les **sept douzièmes de la valeur de l'immeuble (7/12^e)**, c'est-à-dire que l'immeuble a été vendu à un prix inférieur aux 5/12^e de sa valeur réelle.

Dans ce cas, le vendeur peut demander la rescision (annulation par voie judiciaire) de la vente pour lésion.

Il dispose d'un délai prefix pour agir de 2 ans à partir de la vente.

L'article 1681 indique que l'acquéreur peut empêcher l'annulation de la vente en payant la différence pour atteindre la valeur réelle de l'immeuble déduction faite du dixième du prix total.

g- Exemples de lésion

Premier exemple : Une personne âgée a vendu un bien immobilier 100 000 € qui correspondent à un prix très inférieur à sa valeur réelle parce qu'elle n'était pas pleinement consciente de la valeur de la propriété. Plus tard, il est établi que la valeur réelle du bien est de 250 000 €. La personne âgée a été lésée de plus de 7/12^e.

Elle peut donc demander la rescision de la vente selon l'article 1674 du Code civil. Ce droit est aussi ouvert à ses héritiers qui pourraient invoquer la lésion pour demander l'annulation du contrat.

Deuxième exemple : Un bien a été vendu au prix convenu de 40 000 € alors que qu'il était estimé à 100 000 € (la fraction impayée représente 6/10^e), il y a lésion de plus des 7/12^e et la rescision est demandée en justice dans un délai d'un an. Elle est prononcée 2 ans plus tard.

La possibilité de rachat prévue à l'article 1681 du Code civil est offerte à l'acquéreur au juste prix, moins 1/10^e du prix total.

La valeur est estimée à deux dates différentes.

Tout d'abord pour savoir s'il y a eu lésion, on prend en compte la valeur au jour de la vente et pour estimer la valeur de rachat, on prend en compte la valeur actuelle.

Troisième exemple : Un bien a été vendu au prix convenu de 200 000 € alors que qu'il était estimé à 500 000 €.

Le complément impayé est de 250 000 € ; calculés de la manière suivante :

valeur actuelle (500 000 €) x 6/10 = 300 000 € (fraction impayée lors de la réalisation de la vente) - 1/10^e (du prix convenu payé + complément impayé) = 50 000 €

La lésion peut inclure aussi les intérêts légaux cumulés soit :

Le taux d'intérêt légal en 2024 étant de 8,16 %, les intérêts sur 3 ans s'élèvent à :

250 000 € x 8,16 % = 20 400€ x 3 = 61 200€

L'acquéreur pourra empêcher la rescision s'il verse au vendeur 311 200 € c'est-à-dire 250 000 € + 61 200 €.

h- La représentation



La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, le représentant, **agit pour le compte et au nom** d'une autre personne, le représenté.

Les effets de l'acte passé se produisent en la personne du représenté.

Le droit positif admet 2 sortes de représentations : la représentation parfaite et la représentation imparfaite (articles 1153 à 1161).

Elle est parfaite lorsque le représentant contracte avec le tiers et lui fait connaître sa qualité d'intermédiaire, il agit au nom du représenté.

Elle est imparfaite lorsqu'il agit sans révéler sa qualité au tiers.

Le représentant détient son pouvoir de **la loi** comme le tuteur ou d'une **convention** passée avec le représenté comme le contrat de mandat comme celui de l'intermédiaire immobilier ou d'une **décision de justice** comme le contrat d'administration judiciaire.

Les conditions de validité d'un contrat passé par l'intermédiaire d'un représentant sont les mêmes que celles des contrats.

i- L'action en nullité du contrat de représentation

L'article 1157 prévoit que le détournement de pouvoir par le représentant ouvre une action en nullité au représenté si deux conditions sont réunies.

Le représenté doit prouver que ce détournement de pouvoir s'est fait à son détriment d'une part et que le tiers en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance d'autre part.

Le représentant a bien agi dans les limites matérielles de ses pouvoirs, mais il a utilisé ses pouvoirs dans un **intérêt autre que celui du représenté**.

Par exemple, un agent immobilier a reçu le pouvoir de vendre un immeuble à un prix minimum de 180 000 €. Ne cherchant pas à obtenir un meilleur prix de vente, il conclut immédiatement un contrat de vente avec une de ses connaissances pour un prix de 180 000 €. Le représentant a bien agi dans les limites matérielles de son pouvoir car il avait le pouvoir de vendre le bien à ce prix, mais il a agi dans un intérêt distinct de ceux du représenté. Plutôt que de chercher un acheteur acceptant d'acquérir l'immeuble à plus de 180 000 €, il en a immédiatement proposé la conclusion à une de ses connaissances au prix plancher fixé par le représenté.

Le représenté, en l'espèce le vendeur, ne pourra alors solliciter la nullité du contrat de vente que s'il prouve que l'acquéreur présenté par le représentant avait connaissance du détournement de pouvoir ou ne pouvait l'ignorer.

j- La stipulation pour autrui

Aux termes de l'article 1205, on peut stipuler pour autrui. C'est-à-dire, qu'un contrat peut être passé par une personne, **le stipulant**, avec une autre personne, **le promettant** qui s'engage à exécuter une prestation au profit d'un tiers au contrat, **le bénéficiaire**.

Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

F. Les effets du contrat

a- Force obligatoire

Pour rappel : les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise (article 1193 du Code civil).

b- Notion d'imprévision

L'**imprévision** est une notion qui désigne la situation dans laquelle un événement extraordinaire et imprévisible rend impossible l'exécution d'un contrat ou en modifie radicalement les termes, rendant injuste le maintien de l'obligation. Ce principe est formalisé dans le Code civil avec l'article 1195 dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution **excessivement onéreuse** pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une **renégociation du contrat** à son cocontractant. » Cet article n'étant pas impératif, les parties peuvent y déroger et accepter d'assumer le risque d'une exécution rendue excessivement onéreuse par un changement imprévu de circonstances.

c- Mécanismes de l'imprévision

la demande de renégociation est une étape préalable obligatoire. La partie pour laquelle l'exécution du contrat est devenue **excessivement** onéreuse doit commencer par demander une renégociation du contrat à son cocontractant et, pendant le temps de la renégociation, doit continuer à exécuter ses obligations. À l'issue de la renégociation, les parties peuvent choisir, **d'un commun accord**, de **modifier le contrat** (article 1195) ou d'**y mettre fin**. On est dans une phase totalement consensuelle : rien ne peut se faire sans le consentement des deux parties. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'**un commun accord** au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Imaginons que 2 sociétés, A et B, concluent un contrat de construction d'un immeuble à usage d'entrepôt. Le contrat stipule que la société A construira pour la société B à un prix convenu, un bâtiment industriel ; la livraison devant avoir lieu dans les six mois.

Étape 1 : Le contrat est valide et les termes sont clairs.

Les termes du contrat sont clairs.

Les deux parties les ont acceptées et il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'un événement extraordinaire affecte le contrat.

Étape 2 : Un événement imprévisible se produit qui impacte les prix des matériaux nécessaires à la construction qui augmentent de façon spectaculaire. Les entreprises qui fournissent les matériaux à la société A augmentent leurs prix de 200 %, et la société constructrice n'est plus en mesure de respecter le prix initialement convenu sans subir d'énormes pertes.

Étape 3 : Conformément à l'article 1195 du Code civil, la société A peut invoquer l'imprévisibilité pour demander une renégociation du contrat.
Elle pourrait faire valoir que l'augmentation du coût des matériaux constitue un changement de circonstances imprévisible qui rend le contrat excessivement lourd pour elle.

Étape 4 : Les options des parties

Si la société A invoque l'imprévisibilité, plusieurs options se présentent à elle :

- demande de **résiliation du contrat**. Si aucun accord ne peut être trouvé, elle peut demander la résiliation du contrat, avec la possibilité de réduire ou d'annuler ses obligations.
- demande d'**ajustement des conditions** : si les deux parties ne parviennent pas à négocier un nouvel accord, l'article 1195 prévoit que l'une des parties peut demander l'intervention d'un tribunal pour modifier les clauses du contrat.

d- Effet relatif

Les conventions n'ont d'**effet qu'entre les parties** contractantes. Elles ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers, car ceux-ci ne peuvent subir des effets de droit qu'ils n'auraient pas voulus. Ce principe visé à l'article 1165 du Code civil, connaît des exceptions : la qualité de propriétaire née d'un contrat est opposable à tous, c'est-à-dire il peut opposer à tous les droits qu'il teint du contrat de vente.

G. La classification des contrats

Article du Code civil	Classifications	Intérêt juridique de la classification
Article 1105	Les contrats nommés : ils ont un régime précisé par la loi. Les contrats innommés : ils ne font l'objet d'aucune réglementation particulière.	L'intérêt de cette classification est de comprendre si le contrat est spécifiquement réglementé par la loi ou s'il est plutôt déterminé par la pratique et la liberté contractuelle. Les parties peuvent ainsi savoir à quel niveau de spécificités et de détails elles peuvent s'attendre en matière de réglementation juridique du contrat.
Exemples	Contrats nommés : Le contrat de vente. Le bail. Le contrat de prêt. Contrats innommés : Le contrat de déménagement. Le contrat d'abonnement. Le contrat d'hôtellerie. Les différents contrats en droit des affaires.	
Article 1106	Les contrats synallagmatiques (ou bilatéraux) : ils font naître des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des parties. Chacune des parties est à la fois créancière et débitrice d'une obligation distincte.	L'intérêt de cette classification est que, lorsque le contrat est synallagmatique : l'interdépendance des obligations entraîne la résolution du contrat prononcée pour cause d'inexécution. Un des cocontractants peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre ne remplit pas la sienne.

	Les contrat unilatéraux : ils ne font naître des obligations qu'à la charge d'une seule partie. Il n'y a pas d'engagement réciproque des parties. Une des parties est créancière, l'autre est débitrice.	Et en matière de preuve, le contrat synallagmatique doit être rédigé en autant d'originaux que de parties (article 1375). Lorsque le contrat est unilatéral, un seul original suffit car seul le créancier a besoin d'une preuve.
Exemples	Contrats synallagmatiques : Le contrat de vente. Le bail. Le contrat de travail. Contrats unilatéraux : Le contrat de cautionnement.	
Article 1107	Les contrats à titre onéreux : ce sont des contrats dans lesquels les parties ont décidé une réciprocité d'avantages. Chacune des parties fournit un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure Les contrats à titre gratuit : ce sont des contrats par lesquels une partie procure volontairement et sans attendre de contrepartie un avantage à l'autre. Un contractant fournit et l'autre reçoit.	L'intérêt de cette classification est que, lorsque le contrat est à titre gratuit, il est généralement encadré par un formalisme visant la protection contre les actions irréflechies de celui qui fournit l'avantage car l'acte entraîne son appauvrissement. Très souvent, un acte authentique est exigé.
Exemples	Contrats à titre onéreux : Le contrat de vente. Le bail. Le contrat de travail. Le contrat de prêt à intérêt. Le contrat d'entreprise. Contrats à titre gratuit : Le contrat de prêt sans intérêt. L'acte de donation. Le mandat à titre gratuit.	
Article 1108	Les contrats commutatifs : ce sont des contrats par lesquels chacune des parties connaît, dès la conclusion du contrat, l'étendue exacte des prestations qu'elle doit fournir. Chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.	L'intérêt de cette classification est que, lorsque le contrat commutatif, les prestations sont connues à l'avance et sont tenues pour équivalentes. Tout déséquilibre entre les prestations reçues et données peut donner lieu à une action en justice. Le juge peut dans certains cas contrôler le déséquilibre excessif du contrat lors de sa formation.

	Les contrats aléatoires : ce sont des contrats qui supposent qu'une partie conserve une chance de gain ou un risque de perte en fonction d'un événement incertain (un aléa).	Dans un contrat aléatoire le contrôle du juge est exclu car « l'aléa chasse la lésion ».
Exemples	Contrats commutatifs : Le contrat de vente. Le contrat de travail. Le contrat de prestations de service. Contrats aléatoires : Le contrat d'assurance. Le contrat de prêt à intérêt variable. La vente en viager.	
Article 1109	Les contrats consensuels : ils se forment le seul échange des consentements. Aucune condition de forme n'est requise pour leur validité. Les contrats solennels : ce sont des contrats dont la validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi autrement dit des formalités doivent être respectées : soit la rédaction d'un écrit sous signature privée soit la rédaction d'un acte notarié. Les contrats réels : ce sont des contrats dont la validité est subordonnée, en plus de l'échange des volontés, à la remise de la chose.	L'intérêt de cette classification est que, dans le contrat consensuel, le non-respect d'un quelconque formalisme ne prive pas le contrat de son caractère consensuel et n'a aucune incidence sur sa validité (article 1173). Lorsque le contrat est solennel, les conditions de forme définies par la loi s'ajoutent aux conditions générales de validité du contrat. Si la formalité n'est pas respectée le contrat est frappé de nullité. La nullité peut être relative ou absolue selon que la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ou la sauvegarde de l'intérêt privé (article 1179). Lorsque le contrat est réel, la remise de la chose est une formalité qui vise à protéger le créancier de la restitution qui réalise l'importance de son acte lorsqu'il remet le bien au débiteur. La remise de la chose facie aussi la preuve de l'existence du contrat ainsi que son opposabilité aux tiers.
Exemples	Contrats consensuels : Le contrat de vente. Contrats solennels : La vente d'un fonds de commerce. La cession de parts sociales. Le contrat de mariage. L'acte de donation. La constitution d'hypothèque. Contrats réels : Le contrat de prêt. Le contrat de gage. Le contrat de dépôt.	
Article 1110	Les contrats de gré à gré (ou négociés) :	L'intérêt de cette classification est tout d'abord que la volonté est respectée dans les contrats de gré à gré alors

	ce sont les contrats dont les stipulations sont négociables entre les parties. elles discutent les clauses comme elles l'entendent, d'une manière détaillée et personnelle. Les contrats d'adhésion : ce sont les contrats qui comportent un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Le contractant placé en situation dominante (en général le professionnel) impose à l'autre les conditions contractuelles sans possibilités de négociations mais simplement avec la faculté d'adhérer.	qu'elle ne l'est plus dans les contrats d'adhésion. C'est la raison pour laquelle, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé (article 1190). Également, dans le contrat d'adhésion, les parties peuvent se prévaloir du fait que toute clause non négociable et déterminée à l'avance qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (article 1171).
Exemples	Contrats de gré à gré : Le contrat de vente immobilière. Contrats d'adhésion : Le contrat de travail. Les contrats liés à la consommation. Le contrat de transport. Le contrat d'assurance.	
Article 1111-1	Les contrats à exécution instantanée : ce sont les contrats dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique ; l'obligation est exécutée en une seule fois. Les contrats à exécution successive : ce sont les contrats dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. On distingue les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée.	L'intérêt de cette classification est que, dans le contrat à exécution instantanée, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; le contrat peut être résolu. Dans le contrat à exécution successive, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; le contrat peut être résilié. L'intérêt de la classification permet de savoir si le contrat est résoluble ou s'il est résiliable. Les contrats successifs à durée indéterminée peuvent être résiliés à tout moment unilatéralement avec le respect d'un préavis.
Exemples	Contrats à exécution instantanée : La vente au comptant. Contrats à exécution successive :	

	Le contrat de travail. Le contrat de location. Le contrat d'assurance. Le contrat de prestations de service.	
Article 1111	Les contrats cadres : ce sont des accords par lesquels les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures ; tels que les conditions de vente, de livraison, ou de paiement. Ils établissent les grandes lignes d'une collaboration, sans fixer de façon détaillée les obligations spécifiques. Les contrats d'application : ce sont les contrats qui précisent les modalités d'exécution des contrats cadres.	L'intérêt de cette classification est que, tandis que le contrat cadre établit les règles générales, le contrat d'application définit les modalités précises de mise en œuvre pour chaque cas particulier. Par exemple, si une entreprise a conclu un contrat cadre pour l'achat de produits sur une période donnée, chaque commande individuelle effectuée pendant cette période sera régie par un contrat d'application qui spécifiera la quantité, le type de produit, la date de livraison, etc. Cela permet une certaine flexibilité et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque opération, tout en restant dans le cadre défini par le contrat cadre. Lors de la conclusion d'un contrat cadre, les règles de formation habituelles s'appliquent. En cas de non-respect ou de manquement à une clause précontractuelle, le contrat peut être résilié.
Exemples	Contrats cadres : Le contrat spécifique à une activité donnée. Contrats d'application : Le contrat de distribution.	

a- Les contrats intuitu personae

Dans la conclusion de certains contrats, les qualités du cocontractant ont une importance déterminante. Ce sont les **contrats intuitu personae**. Ils sont conclus en considération de la personne avec laquelle il est signé. Cela signifie que les qualités, compétences ou caractéristiques spécifiques de l'une des parties sont essentielles à la conclusion du contrat.

L'intérêt juridique de cette qualification est que :

- l'erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat,
- un tiers ne peut exécuter le contrat à la place du cocontractant,
- le sous-contrat est prohibé,
- le décès du contractant met fin au contrat,
- le contrat est incessible et intransmissible.

b- Les nullités du contrat

Lorsque les conditions de formation du contrat ne sont pas respectées, la sanction est la nullité du contrat, c'est-à-dire que tous ses effets disparaissent et le contrat est censé n'avoir jamais existé. **La nullité anéantit rétroactivement le contrat.**

Exception : les contrats à exécutions successives ont un régime particulier, ils seront **résiliés et non résolus** seulement pour l'avenir et ils ne peuvent donner lieu à restitution.

Il existe 2 types de nullités qui ne sont pas soumises au même régime mais dont les effets sont identiques : la nullité **relative** et la nullité **absolue**. La différence réside dans l'intérêt protégé (articles 1179 à 1181 du Code civil).
Dans les 2 cas le recours à la justice est obligatoire.

c- La nullité relative

Elle ne peut être intentée que par le contractant lésé. C'est une **nullité de protection**, elle protège les contractants dont le consentement a été vicié par erreur, dol, violence ou en cas d'incapacité.

La nullité relative est susceptible de confirmation. La personne que la loi voulait protéger peut renoncer au droit d'invoquer la nullité de l'acte invalide (article 1182) ; par un nouveau consentement elle valide rétroactivement l'acte.

d- La nullité absolue

La nullité absolue protège **l'intérêt général**. Elle est la sanction de l'absence d'un élément essentiel de validité du contrat comme l'absence de consentement ou l'absence de forme dans les contrats solennels.

Aux termes de l'article 1181, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. Il doit être refait dans le respect des règles.

e- Délai de prescription

L'action en nullité relative ou absolue se prescrit par un délai de **5 ans** à compter de la conclusion du contrat ou à compter de la découverte du vice de consentement, par application du droit commun de la prescription (article 2224 du Code civil).

H. Les modalités des obligations dans l'exécution du contrat

Normalement, l'obligation est obligatoire, purement et simplement, c'est-à-dire qu'elle oblige **immédiatement** le débiteur.

Néanmoins, le principe de la liberté contractuelle autorise les parties à aménager certains aspects de l'obligation par des **modalités** particulières, en y ajoutant **une condition** ou **un terme**.

a- Les obligations conditionnelles

Aux termes de l'article 1304 du Code civil : « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un **événement futur et incertain**.

On comprend par cette formule que la condition affecte l'existence même de l'obligation.

La condition est **suspensive** lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Elle est **résolutoire** lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation ».

Nota bene : il faut distinguer la **condition** et le **terme**.

Le terme n'affecte pas l'existence de l'obligation, mais seulement son exigibilité.

La condition fait dépendre l'existence de l'obligation de la réalisation d'un événement futur et **incertain**, alors que le terme fait dépendre l'exigibilité de l'obligation de la réalisation d'un événement futur et **certain**. Autrement dit, seul un événement dont on n'est pas certain qu'il se réalisera peut en principe être érigé en condition.

b- Validité des conditions

La condition est une modalité très employée car elle permet d'anticiper sur l'avenir en s'assurant contre ses aléas. L'article 1304-1 dispose qu'elle doit être **licite**.

Une clause contractuelle ne peut être qualifiée de condition que si les 3 éléments constitutifs sont réunis :

- l'événement doit être futur,
- l'événement doit être incertain,
- l'événement doit être extérieur au rapport de droit.

Un événement essentiel du contrat ne peut être une condition.

Par exemple : une vente faite sous condition du paiement du prix, n'est pas une vente conditionnelle. De plus l'événement doit être indépendant de la volonté des parties.

c- Condition suspensive et condition résolutoire

La condition est **suspensive** lorsqu'elle soumet la naissance même de l'obligation à un événement futur et incertain alors qu'elle est **résolutoire** lorsqu'elle conditionne l'extinction de l'obligation, c'est-à-dire que la réalisation de l'événement entraîne la disparition ou résolution de l'obligation.

Ainsi, est suspensive la condition dans la proposition : « je vous fais cette donation si vous réussissez votre examen ». Est résolutoire la condition dans la proposition : « je vous fais cette donation, mais elle sera résolue si vous décédez avant moi ».

d- Effets de la condition

Les effets dépendent de la nature de la condition (suspensive ou résolutoire) et sont liés à son accomplissement.

On distingue les 3 situations suivantes :

- avant la réalisation de la condition : la condition est **pendante** (article 1304-5)
- le moment de la réalisation de la condition (article 1304-6)
- le cas où la condition ne se réalise pas : la condition est **défaillante** (articles 1304-6 et -7)

	Condition suspensive	Condition résolutoire
Exemple :	Achat d'un terrain subordonné à l'obtention du permis de construire.	Donation d'un appartement : résolution prévue en cas de décès du bénéficiaire avant le donateur.
Quand la condition est pendante : avant sa réalisation	L'obligation n'existe pas encore . Par conséquent, s'il s'agit d'un contrat translatif de propriété, le vendeur reste propriétaire.	L'obligation doit être exécutée purement et simplement .

Réalisation de la condition	La réalisation de la condition suspensive fait naître l'obligation qui devient pure et simple . Son existence n'est plus affectée d'une condition. La réalisation de la condition suspensive n'a pas d'effet rétroactif.	Le titulaire du droit est considéré comme ne l'ayant jamais été. Il doit restituer le bien.
Défaillance de la condition : elle ne se réalise pas	Le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé.	Le contrat est rétroactivement consolidé. Il perd sa fragilité.

Les parties peuvent avoir fixé ou non un délai pour l'arrivée de l'événement. Si le délai est fixé, la condition est réputée défaillie quand le délai est expiré, dans le cas contraire, elle sera défaillie quand il sera devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

e- Les obligations à terme

Aux termes de l'article 1305 : « l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est **différée** jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ». L'article suivant ajoute qu'il peut être **exprès** ou **tacite**.

Le terme n'affecte pas l'existence de l'obligation, mais seulement son exigibilité : l'obligation existe dès la conclusion du contrat, mais son exécution ne peut pas être exigée par le créancier avant que le terme ne soit échu.

De plus, seul un événement certain peut être érigé en terme, alors que seul un événement incertain peut être érigé en condition. Il faut comprendre par-là qu'il doit être certain que l'événement se réalisera, mais la date de sa réalisation peut être incertaine.

f- Le terme certain et le terme incertain

Le terme est dit **certain** lorsque l'on connaît la date à laquelle l'événement se réalisera. Le terme est dit **incertain** lorsque l'on ne connaît pas la date à laquelle l'événement se réalisera.

Le terme, qu'il soit certain ou incertain, est toujours un événement dont la réalisation est garantie ; seule la date peut varier.

Ainsi, la mort d'une personne est un terme incertain, car on ne peut jamais savoir avec certitude la date à laquelle une personne mourra, mais il s'agit d'un événement dont la réalisation est certaine, car il est certain que ladite personne mourra tôt ou tard. Si la réalisation de l'événement est incertaine, alors il s'agit d'une condition et non d'un terme.

g- Le terme suspensif et extinctif

Les articles 1305 et suivants ne régissent que le terme **suspensif**, qui suspend l'exigibilité de l'obligation. Le terme **extinctif**, quant à lui, éteint l'obligation et est régi par les articles 1210 et suivants lorsqu'il affecte l'ensemble du contrat.

Le terme suspensif n'affecte pas l'existence de l'obligation, seulement son exigibilité, alors que le terme extinctif éteint l'obligation pour l'avenir.

h- Effets du terme

L'article 1305-3 dispose que le terme est présumé **profiter au débiteur** et seule la partie au bénéfice exclusif de laquelle le terme a été fixé **peut y renoncer** sans le consentement de l'autre.

Ainsi, avant l'arrivée du terme, l'exécution de l'obligation est différée jusqu'à son arrivée ou son échéance.

Le créancier ne peut intentar aucune action en exécution forcée et le débiteur n'est pas tenu au paiement en vertu de l'article 1305-2 du Code civil qui précise « ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ».

Néanmoins l'article ajoute que « ce qui a été payé d'avance ne peut être répété » ; autrement dit si le débiteur a payé par erreur, le paiement est valable et ne peut donner lieu à l'action en répétition de l'indu.

Enfin, à l'arrivée du terme ou à son échéance ; la dette, c'est-à-dire l'obligation, est **exigible immédiatement**. Le débiteur doit donc s'exécuter. Dans le cas contraire, le créancier peut poursuivre le débiteur et exercer une action en exécution forcée après mise en demeure préalable.

À titre d'exemple : le terme suspensif qui affecte l'obligation de remboursement dans un contrat de prêt à intérêt, stipulé dans l'intérêt du débiteur et du créancier.

Le débiteur bénéficie d'un délai pour rembourser, tandis que le créancier perçoit des intérêts. L'emprunteur ne peut en principe renoncer unilatéralement au terme, puisque cela priverait le prêteur du bénéfice qu'il escomptait du contrat de prêt (la perception d'intérêts jusqu'à l'échéance). En pratique il est fréquent que l'emprunteur puisse renoncer unilatéralement au terme en procédant à un remboursement anticipé, en général en contrepartie du paiement d'une indemnité dite « de remboursement anticipé » (qui peut par exemple être égale à six mois d'intérêts).

Selon l'article 1305-3, alinéa 2, les parties peuvent renoncer au terme d'un commun accord si cela sert l'intérêt des deux parties.

i- La déchéance du terme

Il s'agit d'une **sanction** qui frappe le débiteur et lui fait perdre le **bénéfice du terme**.

La dette devient exigible avant l'arrivée normale du terme lorsque le débiteur accomplit un acte dont la survenance compromettrait le recouvrement de la créance par le créancier. Ainsi, selon l'article 1305-4, « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. »

De même, quand le débiteur est mis en liquidation judiciaire ou lors de la cession totale de l'entreprise dans le cas de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985).

I. Les obligations solidaires

Les obligations solidaires sont des obligations qui ne se divisent pas entre les différents sujets ; ceux-ci sont liés par un **lien de solidarité**.

Conformément à l'article 1310 du Code civil, **la solidarité ne se présume pas**. Celui qui s'en prévaut doit apporter la preuve de son existence donc elle ne peut être tacite ou implicite, elle doit être prouvée par une preuve écrite ou par tous moyens admissibles.

Le Code civil connaît 2 catégories de solidarité : active et passive envisagées dans les articles 1310 à 1319.

a- La solidarité active

La solidarité active permet à n'importe lequel des créanciers de demander au débiteur le paiement de la totalité de la dette et un tel paiement **libère le débiteur à l'égard de tous les autres créanciers** (articles 1311 et 1312).

Le **compte bancaire joint** en est l'application la plus courante. Cette convention emporte solidarité active des cotitulaires.

D'une manière générale, le créancier ayant reçu le paiement doit ensuite redistribuer les parts aux autres créanciers, qui peuvent intenter une action s'ils ne reçoivent pas leur part. Le débiteur peut choisir de payer n'importe quel créancier, sauf en cas de poursuite, où il doit payer le créancier poursuivant.

b- La solidarité passive

La solidarité passive, abordée dans les articles 1313 à 1319, est plus courante.

Dans la solidarité passive, il y a **plusieurs débiteurs principaux d'une même dette**.

Le créancier peut exiger de l'un quelconque de ses débiteurs, le paiement de la totalité de la créance.

Cette technique est très fréquente car elle permet une simplification du paiement et elle joue un rôle de **garantie contre l'insolvabilité** éventuelle des débiteurs solidaires.

La solidarité peut être **conventionnelle**, c'est le contrat qui prévoit la solidarité ou bien elle peut être **légale**, elle est alors prévue par la loi et joue alors de plein droit.

Parmi les applications les plus fréquentes on peut citer, la solidarité entre **co-emprunteurs** (article 1887) ; la solidarité entre **époux** quant aux dettes ménagères (article 220) ; la solidarité entre **parents** responsables du fait de leurs enfants (article 1242).

c- Les effets de la solidarité passive

Les effets principaux de la solidarité résultent de la structure de l'obligation solidaire.

Traditionnellement, on considère qu'il n'existe qu'une seule dette (**unicité de la dette**), mais une **pluralité de liens obligatoires**, tous les débiteurs étant tenus d'une seule et même dette (article 1313).

Du fait qu'il y a une seule dette, le créancier peut s'adresser à l'un quelconque des débiteurs, en général **au plus solvable**, pour lui réclamer l'intégralité de la dette. Le débiteur ainsi poursuivi ne peut obliger le créancier à poursuivre chaque débiteur pour partie de sa dette car il ne peut invoquer le **bénéfice de division**. De plus, il ne peut invoquer le **bénéfice discussion**, c'est-à-dire qu'il ne peut exiger que le créancier poursuive sans succès les autres codébiteurs avant de demander le paiement intégral à l'un des codébiteurs, car tous les codébiteurs solidaires sont tenus de la dette à titre principal.

Si la dette est intégralement payée, tous les débiteurs sont libérés. Si elle est partiellement payée, les autres débiteurs sont libérés à concurrence de ce montant.

d- La contribution à la dette

Pour bien saisir le régime de l'obligation passive, deux questions majeures doivent être examinées : **l'obligation à la dette** et **la contribution à la dette**.

La première question porte sur l'obligation à la dette, c'est-à-dire déterminer à qui le créancier peut demander le paiement et dans quelles conditions. Cette obligation concerne donc les rapports entre le créancier et les débiteurs. Une fois que le créancier est satisfait par un ou plusieurs des codébiteurs solidaires, la question de la contribution à la dette se pose.

La contribution à la dette examine quels débiteurs doivent supporter la charge finale de la dette et dans quelles proportions. Cela concerne donc les relations entre codébiteurs.

e- Les effets dans les rapports entre codébiteurs

Après que le créancier a été entièrement désintéressé, le ou les codébiteurs qui ont payé peuvent se retourner contre les autres codébiteurs.

Cela dépend de la part finale de la charge de la dette que chaque codébiteur doit supporter (article 1317).

Celui qui a payé plus que sa part peut réclamer aux autres codébiteurs le remboursement de leur propre part, ce qui exclut les recours en cascade.

Par exemple, supposons une dette de 90 avec trois codébiteurs solidaires A, B et C, chacun devant supporter 30 de la charge finale de la dette. Si le créancier assigne A, qui le désintéresse intégralement, A ne peut pas demander à B de lui rembourser 60 en espérant que B réclamera 30 à C. A doit directement réclamer 30 à B et 30 à C.

Si l'un des codébiteurs est insolvable, ce n'est pas au codébiteur qui a payé de supporter seul les conséquences de cette insolvabilité. La part du codébiteur insolvable est répartie entre les codébiteurs solvables.

Pour reprendre l'exemple précédent, si c'est insolvable, alors A pourra réclamer à B un paiement de 45, B devant supporter sa propre part de 30 plus la moitié de la part de C, soit 15.

Ainsi, l'obligation se divise de plein droit entre les débiteurs.

J. Les obligations indivisibles

Ce sont des obligations dont l'objet n'est **pas susceptible de division** entre ses différents sujets actifs ou passifs et qui doivent toujours être exécutée dans leur entier.

L'indivisibilité de l'obligation permet à chaque créancier d'exiger l'intégralité de la dette du débiteur ou permet au créancier d'exiger le paiement intégral de chaque débiteur. L'indivisibilité empêche donc la division de la dette, aussi stipule-t-on fréquemment à la fois la **solidarité** et l'**indivisibilité**.

Les banques ne manquent pas de prévoir l'indivisibilité dans les contrats qu'elles négocient avec leurs clients.

Par exemple, supposons une obligation divisible : le débiteur D a une dette de 40 000 €. S'il décède, ses héritiers d1 et d2 seront tenus pour 20 000 € chacun. Maintenant, si l'obligation est indivisible : le débiteur D a une dette de 40 000 €. S'il décède, ses héritiers d1 et d2 seront tenus pour la totalité, autrement dit, le créancier pourra poursuivre d1 et d2 chacun pour 40 000 €, le paiement de l'un libérant le paiement de l'autre. Le paiement ne peut être fractionné.

L'indivisibilité peut être **naturelle**, c'est-à-dire lorsque l'obligation porte sur un objet qui ne peut être fractionné, par exemple l'obligation de livrer un animal vivant ou un tableau de maître. L'indivisibilité est **conventionnelle** quand elle résulte de la volonté des parties qui décident qu'une obligation divisible deviennent indivisible.

Ainsi, dans le cas d'une obligation dont l'objet peut être divisé comme une somme d'argent, les parties peuvent convenir volontairement de façon expresse qu'elle était indivisible et elles s'engagent « **solidairement** et **indivisiblement** ».

Si en droit civil, il faut prévoir l'indivisibilité et la solidarité, alors qu'en droit commercial, **la solidarité est présumée**.

K. Le cas particulier de l'obligation in solidum

Seule la loi peut en principe prévoir que les coresponsables d'un dommage seront tenus solidairement de la réparation du dommage.

Or aucune disposition générale du Code civil ne prévoit que l'obligation est solidaire dans un tel cas. Pour contourner cette lacune, la Cour de cassation a introduit la notion d'**obligation in solidum**.

Le régime de l'obligation in solidum s'inspire des effets de l'obligation solidaire.

La répartition de la dette finale suit le même mécanisme que l'obligation solidaire, mais repose sur des règles spécifiques. Si les responsables ont tous commis une faute, ils contribuent entre eux à proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

Si aucune faute n'est commise, ils contribuent également. Seuls ceux ayant commis une faute supportent la charge de la réparation.

L. Classification des actes juridiques

Tous ces actes doivent respecter les conditions de validité fixées par l'article 1128 du Code civil, car la loi leur confère une force juridique (article 1103 du Code civil).

Actes unilatéraux et actes bilatéraux ou multilatéraux

- L'acte unilatéral est celui qui résulte de la seule volonté d'une personne physique ou morale.

Ex : la rédaction d'un testament, l'acceptation d'une succession, la mise en demeure, une offre de contracter, la reconnaissance d'un enfant naturel, la réception de travaux par le maître d'ouvrage.

- L'acte bilatéral sera celui qui matérialisera un accord de volonté entre deux personnes physiques ou morales.

Ex : un contrat de prêt, de vente, de bail, de mandat.

- L'acte multilatéral sera celui qui fixera l'accord de volonté entre plus de deux personnes.

Ex : la constitution d'une société anonyme qui nécessite au moins 7 associés ou une société en commandite par actions qui elle doit comporter au moins 4 associés

Actes à titre gratuit et actes à titre onéreux

- L'acte à titre gratuit est celui par lequel une personne (physique ou morale) va consentir volontairement un avantage à une autre personne, sans réciprocité, sans aucune contrepartie pécuniaire.

Ex : la donation, le testament, le prêt à titre gratuit.

- L'acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour chaque partie contractante.

Ex : une vente, un bail, un marché de travaux.

Actes instantanés et actes successifs

- Un acte est dit instantané lorsqu'il produit ses effets en un trait de temps, immédiatement.

Ex : l'achat d'un pain, d'un litre de lait, la commande d'un café au comptoir.

- Un acte est successif si l'écoulement du temps est nécessaire pour son accomplissement.

Ex : le contrat de société, de bail, de travail, de vente en l'état futur d'achèvement.

Actes translatifs ou actes déclaratifs

- L'acte est translatif lorsqu'il a pour objet de transmettre d'une personne à une autre des droits préexistants.

Ex : la vente qui a pour objet de transférer la propriété d'un bien meuble ou immeuble la cession du bail qui lui transfère la jouissance du local loué.

- L'acte est déclaratif lorsqu'il ne fait que constater officiellement une situation juridique ou déclarer un droit préexistant.

Ex : la demande en partage pour mettre fin à une indivision (article 815 du C. civil), la reconnaissance d'un enfant naturel.

Les actes conservatoires

Ce sont tous les actes qui sont accomplis afin de conserver, de maintenir un patrimoine.

Ex : mettre en œuvre une saisie conservatoire, apposer des scellés, faire une mise en demeure.

Les actes d'administration

Ces actes sont ceux destinés à la gestion d'un bien.

Ex : payer une facture, donner à bail un local, réparer une toiture. Le mineur, comme le majeur incapables, ne peuvent accomplir seuls ce type d'acte.

Les actes de disposition

Ce sont les actes qui vont avoir pour objet de faire sortir un bien d'un patrimoine.

Ex : vendre un bien, donner un bien.

Ce sont des actes importants et de ce fait, le mineur ou le majeur incapables ne peuvent les faire seuls.

Les actes sous signature privée

Ce sont les actes qui sont établis entre des personnes (physiques ou morales) sans la présence d'officier public ou ministériel.

Ex : la vente de vin, de livres, la location d'un local à usage d'habitation.

Les actes authentiques

Aux termes de l'article 1369 du Code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique.

Ex : Le contrat de mariage rédigé par le notaire ; l'assignation en justice délivrée par l'huissier ; l'extrait de naissance rédigé par le maire ou l'officier de l'état civil.

Les actes civils

Ce sont les actes qui ont un caractère civil et qui ne sont pas commerciaux.

Ex : l'association, la société civile, la promotion immobilière, l'artisanat, l'agriculture, les professions libérales

Les actes commerciaux

- Les actes de commerce par nature sont ceux qui sont cités aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce et qui sont accomplis de façon spéculative.

Ex : l'achat de meubles pour les revendre.

- Les actes de commerce par la forme sont ceux accomplis par les sociétés commerciales et les EPIC ainsi que la signature d'une lettre de change.
- Les actes de commerce par accessoires sont ceux accomplis par le commerçant (article L

121-1 du Code de commerce) pour les besoins de son commerce.

Ex : le boulanger qui achète une camionnette pour réaliser une tournée en campagne.

Les actes mixtes

Ce sont ceux qui sont commerciaux pour certaines des parties et civils pour les autres.

Ex : l'achat d'une tranche de jambon est commercial pour le charcutier, en revanche c'est un acte civil pour le consommateur qui l'a consommé.